

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2884/2541

บริษัท เอลน โซ เอเซีย จำกัด (มหาชน

กรมศุลกากร

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 76, มาตรา 79, มาตรา 177

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

คำสั่งของศาลภาษีอากรที่สั่งในคำฟ้องของโจทก์ในข้อต้นที่ว่า "รับคำฟ้อง
หมายส่งสำเนาให้จำเลย ให้โจทก์นำส่งภายใน 7 วัน" เป็นกรณีที่ศาลภาษีอากรสั่งว่า
ในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยให้ส่งโดยวิธีธรรมดาก่อน ส่วนคำ
สั่งศาลภาษีอากรที่สั่งต่อไปว่า "เนื่องจากจำเลยเป็นหน่วยราชการมีภูมิสำเนาแน่นนอน
การส่งหากไม่มีผู้รับให้ปิด" นั้น เป็นกรณีที่ศาลภาษีอากรได้สั่งไว้เป็นการล่วงหน้าว่า
หากส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลยโดยวิธีธรรมดาไม่สามารถที่จะทำได้ ก็
ให้เจ้าพนักงานศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีอื่นตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 79 วรรคแรก โดยการปิดหมายเรียก
และสำเนาคำฟ้องไว้ ณ สถานที่ทำการของจำเลย เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานศาลนำ
หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยแล้ว เจ้าหน้าที่งานสารบรรณของ
จำเลยไม่เต็มใจรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ เท่ากับว่าการส่งหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้องโดยวิธีธรรมดาไม่อาจทำได้ เจ้าพนักงานศาลจึงปิดหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้องไว้ ณ สถานที่ทำการของจำเลย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 ดังนี้
จึงเป็นการส่งโดยวิธีอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรค
แรก มิได้เป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตามข้อความในคำสั่งศาล ตามที่

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 76 เมื่อศาลภาชีอากร
มิได้กำหนดระยะเวลาการปิดหมายไว้ว่าจะให้มี ผลใช้ได้เมื่อใด ดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคสองการส่งหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้องโดยการปิดหมายในคดีนี้ จึงมี ผลใช้ได้เมื่อกำหนดเวลาสิบห้าวันได้ล่วง
พ้นไปแล้วนับตั้งแต่วันที่ปิดหมาย คือมีผลเมื่อพ้นวันที่ 9 ธันวาคม 2540 จำเลย ยื่น
คำให้การเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2540 จึงเป็นการยื่น คำให้การภายในกำหนดแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานของ
จำเลยในการประเมินราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าและให้จำเลยคืนเงินจำนวน
2,364,872.88 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
2,131,679.54 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลภาชีอากรกลางสั่งในคำฟ้องว่า "รับคำฟ้อง หมายส่งสำเนาให้จำเลย ให้
โจทก์นำส่งภายใน 7 วัน เนื่องจากจำเลยเป็นหน่วยราชการ มีภูมิสำเนาแน่นอน การ
ส่งหากไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด ถ้าส่งไม่ได้ให้โจทก์แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน
กำหนด 15 วันนับแต่วันส่งไม่ได้ หากไม่แถลงถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง" ต่อมาเจ้าพนักงาน
ศาลรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540เจ้าพนักงานศาลได้นำหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยซึ่งมีภูมิสำเนาอยู่ ณ ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานครแต่เจ้าหน้าที่งานสารบรรณของจำเลยไม่เต็มใจรับหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้อง เจ้าพนักงานศาลจึงปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ สถานที่ทำการ
ของจำเลย

วันที่ 23 ธันวาคม 2540 จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การไปอีก 30 วัน อ้างว่า จำเลยเพิ่งส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และจำเลยยังรวบรวมเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ให้พนักงานอัยการ ทนายจำเลยไม่ครบถ้วน ศาลฎีกาอากรกลางมีคำสั่งว่า ศาลสั่งในคำฟ้องเกี่ยวกับการส่งหมายครั้งแรกว่า เนื่องจากจำเลยเป็นหน่วยราชการมี ภูมิสำเนาแน่นนอน การส่งหากไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดหมาย เมื่อจำเลยได้รับหมาย เรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 จึงถือว่า จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง อันเป็นการส่งตามข้อความในคำสั่งศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 76 ซึ่งมีผลทันทีที่จำเลยยื่นคำร้อง ขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การวันนี้ จึงเป็นกรณีที่ล่วงเลยเวลาแล้ว และกรณีไม่ ปราบกฏว่าจำเลยมีเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำให้การ ให้ยกคำร้อง

วันที่ 24 ธันวาคม 2540 จำเลยยื่นคำให้การต่อผู้คดี ขอให้ยกฟ้อง วันที่ 25 ธันวาคม 2540 ศาลฎีกาอากรกลางมีคำสั่งในคำให้การของจำเลยว่า คดีนี้ศาลมีคำสั่ง ในตอนรับฟ้องว่า เนื่องจากจำเลยเป็นหน่วยราชการมีภูมิสำเนาแน่นนอน การส่งหาก ไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมายเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 จึงถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง อัน เป็นการส่งตามข้อความในคำสั่งของศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 76 ซึ่งมีผลให้จำเลยต้องยื่นคำให้การภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับ หมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง การที่จำเลยยื่นคำให้การในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 จึง ล่วงเลยระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และศาลได้มีคำสั่งในคำร้องฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2540 ไม่อนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นคำให้การ จึงไม่รับคำ ให้การจำเลย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับคำให้การต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยการปิดหมายไว้ ณ สถานที่ทำการของจำเลยเป็นการส่งตามข้อความในคำสั่งของศาล ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 76 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือเป็นการส่งโดยวิธีอื่นตาม มาตรา 79 วรรคแรกว่า คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่สั่งในคำฟ้องของโจทก์ในตอนต้นที่ว่า"รับคำฟ้อง หมายส่งสำเนาให้จำเลย ให้โจทก์นำส่งภายใน 7 วัน"เป็นกรณีที่ศาลภาษีอากรกลางสั่งว่าในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยให้ส่งโดยวิธีธรรมดา ก่อน คำสั่งศาลภาษีอากรกลางตอนต่อไปที่สั่งว่า "เนื่องจากจำเลยเป็นหน่วยราชการมีภูมิสำเนาแน่นนอน การส่งหากไม่มีผู้รับให้ปิด" นั้น เป็นกรณีที่ศาลภาษีอากรได้สั่งไว้เป็นการล่วงหน้าว่า หากส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแก่จำเลยโดยวิธีธรรมดาไม่สามารถที่จะทำได้ ก็ให้เจ้าพนักงานศาลส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 79 วรรคแรก โดยการปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ สถานที่ทำการของจำเลย เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานศาลนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยแล้ว เจ้าหน้าที่งานสารบรรณของจำเลยไม่เต็มใจรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้เท่ากับว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีธรรมดาไม่อาจทำได้ การที่เจ้าพนักงานปิดหมายเรียกศาลปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้ ณ สถานที่ทำการของจำเลย จึงเป็นการโดยวิธีอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคแรก มิได้เป็นการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตามข้อความในคำสั่งศาล ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 76 แต่อย่างใดการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีอื่น จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลาสิบห้าวันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดได้ล่วงพ้นไปแล้ว นับแต่เวลาที่หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องได้ปิดไว้ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 79 วรรคสอง คดีนี้ศาล

ภาษีอากรกลางมิได้กำหนดระยะเวลาการปิดหมายไว้ว่าจะให้มีผลใช้ได้เมื่อใด การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยการปิดหมาย จึงมีผลใช้ได้เมื่อกำหนดเวลาสิบห้าวันได้ล่วงพ้นไปแล้วนับตั้งแต่วันปิดหมาย คือมีผลเมื่อพ้นวันที่ 9 ธันวาคม 2540 จำเลยยื่นคำให้การเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2540 จึงเป็นการยื่นคำให้การภายในกำหนด ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับคำให้การของจำเลยเป็นการไม่ชอบ

พิพากษายกคำสั่งไม่รับคำให้การจำเลยของศาลภาษีอากรกลางให้รับคำให้การของจำเลยแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป

(ชลอ บุญยเนตร-ยงยุทธ ธารีสาร-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ